

RECURSO CÍVEL Nº 5082317-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: LOHANN SARDINHA DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO HÁ OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5082317-58.2024.4.02.5101

510015026660 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5082317-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: LOHANN SARDINHA DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora sob o argumento de ocorrência de omissão e contradição.

VOTO

Não há se falar em omissão ou contradição

O voto é claro: ...**esta Turma entende que as rubricas destacadas pelo autor ("Quitação Folgas Acum (HR)", "Dif Trab. Na Folga", "Banco horas", "Dif Quit Folgas Acum", "Trabalho na folga", "Hora Extra (HE) Trabalho na folga", "Dif. HE Trab.na Folga", "Saldo AF - Acúmulo de Folgas) significam remuneração.**

Não há ainda descumprimento da tese da TNU que, no entender da Turma se refere unicamente às rubricas que se identificam como folga indenizada por não gozada.

Assim, e considerando ainda que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, o inconformismo deve ser dirigido à via própria.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5082317-58.2024.4.02.5101

510015026659 .V2